



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 1167 DEL 22/12/2025

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO PROFILO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE PROCEDURA SELETTIVA COMPARATIVA INTERNA PROGRESSIONI VERTICALI ORDINARIE EX ART 52COMMI 1-BIS D.LGS 30 MARZO 2001 N. 165 E ART 15 CCNL 16/11/2022 AREA ISTRUTTORI PER IL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO DELLA CITTA E VIGILANZA EDILIZIA



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI

**SERVIZIO RISORSE UMANE (TRATTAMENTO GIURIDICO), PERFORMANCE,
TRASPARENZA E CONTROLLI**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO PROFILO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE PROCEDURA SELETTIVA COMPARATIVA INTERNA PROGRESSIONI VERTICALI ORDINARIE EX ART 52COMMI 1-BIS D.LGS 30 MARZO 2001 N. 165 E ART 15 CCNL 16/11/2022 AREA ISTRUTTORI PER IL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO DELLA CITTA E VIGILANZA EDILIZIA

II DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare:

- l'art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;

Richiamate

- la deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 20/02/2020 di approvazione del vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 238 del 25/09/2023 con la quale è stata modificata la macrostruttura organizzativa dell'Amministrazione Comunale;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 27/03/2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 ed il Piano della Performance per l'anno 2025;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 27/12/2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 25/02/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;

Visto il Decreto del Sindaco n. 56 del 30.06.2025 con la quale è stato conferito al dott. Michele Lamanna l'incarico dirigenziale ad interim, relativamente al Dipartimento Affari Generali fino alla data di presa servizio del dirigente titolare del Dipartimento Affari Generali che sarà assunto a seguito dell'espletamento delle procedure necessarie;

Visto il Provvedimento dirigenziale prot. n. 37796 del 01.07.2025, con il quale il dirigente ad interim del Dipartimento Affari Generali ha conferito al dott. Cristiano De Angelis l'incarico di Titolare di Elevata Qualificazione per il Servizio Risorse Umane (Trattamento Giuridico), Performance fino al 31.12.2025

Vista

- la deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 27/03/2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027

- la Deliberazione Giunta Com.le n. 348 del 20/11/2025 avente ad oggetto: aggiornamento della sottosezione 3.3 piano triennale dei fabbisogni di personale del piao piano integrato di attività e organizzazione 2025-2027

Richiamate

- la deliberazione n. 26 del 13/02/2024 avente ad oggetto l'approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026, comprensivo della Sezione 3. Organizzazione e Capitale Umano Sottosezione di Programmazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale: 2024-2026
- la successiva n. 124 del 06/06/2024 avente ad oggetto l'aggiornamento della sottosezione 3.3 piano triennale dei fabbisogni di personale del PIAO Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 al Rendiconto di gestione 2023,

Atteso che con le citate delibere l'organo esecutivo ha autorizzato, tra l'altro, l'assunzione nell'anno 2024 di **n. 1 "Istruttore Amministrativo contabile – Area Istruttori"** con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno destinati al Dipartimento Sviluppo Economico della Città e Vigilanza Edilizia **tramite progressione verticale ordinaria ex art.52 comma 1- bis d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e art.15 del CCNL 16.11.2022**

Dato Atto che è stata inviata, con successiva nota PEC n. 10991 del 26.02.2024 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni Servizio Mobilità, alla Regione Lazio - Agenzia Lazio Lavoro, apposita comunicazione relativa alle procedure di mobilità del personale ai sensi dell'art.34 e 34-bis del D.Lgs. 165/2001 e dell'articolo 2 commi 11 e 12 del decreto legge 95/2012, finalizzata alla verifica della presenza nei relativi elenchi del personale in disponibilità del profilo professionale del posto cui si intende garantire l'assolvimento degli obblighi occupazionali di sedici (16) unità con profilo di **Istruttore Amministrativo contabile – Area Istruttori** di cui al C.C.N.L. del personale del Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022, comprensiva della citata progressione verticale ex art.52 comma 1- bis e art.15 del CCNL 16.11.2022

Vista la risposta della Regione Lazio - Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione, assunta a protocollo di questo ente con n. 13492 del 08.03.2024 con la quale si comunica l'assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare ai sensi dell'art.34bis del d.lgs 165/2001 con i profili professionali richiesti di cui alle sedici (16) unità con profilo di **Istruttore Amministrativo contabile – Area Istruttori**

Richiamato l'art.34bis comma 4 del d.lgs 165/2001 ai sensi del quale *“Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali, comprese le università, e per conoscenza per le altre amministrazioni, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2.”*

Richiamato altresì l'articolo 3, comma 9, lettera b, punto 2, della legge 19 giugno 2019, n. 56 che riduce da due mesi a 45 giorni il termine previsto dall'articolo 34-bis, comma 4, del d.lgs. 165/2001, decorso il quale le amministrazioni possono bandire i concorsi se nel frattempo non viene assegnato personale in disponibilità.

Visto l'articolo 3 del d.l. 36/2022 convertito in Legge 29 giugno 2022, n. 79 comma 3-quater che modifica l'articolo 34-bis del d.lgs. 165/2001, riducendo:

- ➡ da quindici a otto giorni il termine per l'assegnazione del personale inserito nelle liste di disponibilità;
- ➡ da quarantacinque a venti giorni il termine decorso il quale le amministrazioni possono avviare la procedura concorsuale in assenza di assegnazione di personale.

Rilevato che dalla comunicazione predetta da parte del Dipartimento (nota PEC n. 10991 del 26.02.2024) sono ampiamente decorsi i 45 giorni, per cui, ai sensi del comma 4, del citato art.34-bis, il Comune può ritenersi libero dal vincolo della predetta assegnazione di personale in disponibilità;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 19 giugno 2019, n. 56 non risulta necessario far procedere la presente procedura concorsuale con la mobilità volontaria in quanto nella citata norma viene stabilito che *“al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.”*

Dato atto che:

- l'art. 1, comma 14-ter, del d.l. 80/2021, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113 ha prorogato fino al 31 dicembre 2024 la deroga all'obbligo di esperimento della procedura per mobilità volontaria, di cui all'art. 30 del d.lgs. 165/2001, prima di procedere all'indizione di procedure selettive pubbliche, introdotta dall'art. 3, comma 8, della legge 56/2019;
- la legge di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2024 n. 202 recante *“Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”* – il c.d. milleproroghe – ha introdotto il comma 10-bis all'art. 1 in base al quale le parole: *“fino al 31 dicembre 2024”* contenute nel citato comma 8, sono sostituite dalle seguenti: *“fino al 31 dicembre 2025”*.

Evidenziato inoltre che la ratio della progressione verticale è proprio quello di valorizzare le competenze professionali del personale comunale acquisite durante la pluriennale esperienza lavorativa, fine che sarebbe d'altra parte vanificato in caso di attivazione di mobilità volontaria ex art.30 del D.lgs 165/2001.

Considerato che il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113 ha completamente riscritto il comma 1-bis All'art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Dato Atto pertanto che

- per le progressioni verticali non si deve più ricorrere alla riserva nei concorsi pubblici, ma viene attivata una procedura interna comparativa che non richiede il superamento di prove particolari da parte del dipendente ma che si fonda sull'analisi di una serie di fattori.
- al fine di rispettare la riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, nella programmazione dei fabbisogni di personale del 2024 sono presenti le assunzioni dall'esterno di 10 unità di Istruttori amministrativi nell'area degli istruttori, assunzioni espletate tramite lo scorrimento di propria graduatoria;

Atteso che il CCNL Funzioni locali 2019-2021 del comparto, sottoscritto il 16/11/2022, ha introdotto e disciplinato il nuovo sistema di classificazione del personale.

Visto in particolare l'art. 12 ha previsto l'articolazione in quattro aree, corrispondenti a quattro differenti livelli richiesti di conoscenze, abilità e competenze professionali denominate, rispettivamente:

- Area degli Operatori (ex categoria A);
- Area degli Operatori esperti (ex categorie B e B.3);
- Area degli Istruttori (ex categoria C);
- Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex categoria D)

Dato atto che il Comune di Monterotondo ha adottato i seguenti atti:

- la Deliberazione Giunta Com.le n. 219 del 11/09/2023 avente ad oggetto approvazione delle declaratorie delle aree professionali ed approvazione del regolamento dei profili professionali, ai sensi del ccnl funzioni locali del 16/11/2022 con la quale è stato disciplinato il Profilo istruttore Amministrativo Contabile, Famiglia professionale amministrativa contabile, Area: Istruttori
- la delibera di Giunta Comunale n. 243 del 05/10/2023 è stato approvato il Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali ordinarie riservate al personale di ruolo ai sensi dell'art.52 comma 1-bis del d.lgs 165/2001 come modificato dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113 aggiornato ai sensi dell'art. 15 del CCNL 16 novembre 2022

Atteso che il conferimento della nuova categoria e profilo professionale al candidato vincitore della selezione, trattandosi di novazione oggettiva del rapporto di lavoro, sarà preceduto dalla determina di inquadramento e dalla stipula del relativo contratto individuale di lavoro.

Dato atto che la stipula del contratto individuale di lavoro con il dipendente a perfezionamento dell'assunzione in oggetto è subordinata al persistente rispetto dei vincoli normativi e di finanza pubblica in materia di reclutamento di personale verificati al momento della autorizzazione alla stipula del contratto medesimo;

Dato atto che:

- con **determinazione dirigenziale n. 752 del 16/09/2025** è stato approvato l'avviso di procedura selettiva comparativa nel quale vengono specificati termini e modalità della valutazione e altresì i relativi criteri di attribuzione dei punteggi, per la procedura assunzionale: **1 unità nel profilo di istruttore amministrativo Contabile per il Dipartimento Sviluppo Economico della Città e Vigilanza Edilizia** tramite progressione verticale ex art.52 comma 1- bis d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e art.15del CCNL 16.11.2022
- l'avviso di procedura selettiva comparativa interna per la procedura assunzionale: 1 unità nel profilo di istruttore amministrativo Contabile per il Dipartimento Sviluppo Economico della Città e

vigilanza edilizia tramite progressione verticale ex art.52 comma 1- bis d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e art.15 del CCNL 16.11.2022 è stato pubblicato all'albo Pretorio ed in Amministrazione trasparente dal 25/09/2025 al 15/10/2025 compreso

- con **determinazione dirigenziale n. 907 del 06/11/2025** si è proceduto ad ammettere alla procedura comparativa selettiva interna per la progressione verticale ex art.52 comma 1- bis d.lgs.30 marzo 2001, n. 165 e art.15 del CCNL 16.11.2022 per 1 unità nel profilo di Istruttore Amministrativo Contabile area istruttori per il Dipartimento Sviluppo economico della Città e Vigilanza edilizia n. 2 candidati e si è proceduto alla nomina della relativa commissione di valutazione;
- con **determinazione dirigenziale n. 1101 del 16/12/2025** di approvazione degli atti della graduatoria della procedura selettiva comparativa interna progressione verticale ordinaria ex art.52 commi 1-bis d.lgs 30 marzo 2001 n. 165 e art 15 ccnl 16/11/2022 per la copertura di n. 1 posto di Istruttore amministrativo contabile, area istruttori per il Dipartimento Sviluppo Economico della Città e Vigilanza Edilizia, con la quale è stata nominata vincitrice la dipendente **Manuela Teso**

Atteso che il conferimento della nuova categoria e profilo professionale al candidato vincitore della selezione, trattandosi di novazione oggettiva del rapporto di lavoro, sarà preceduto dalla determina di inquadramento e dalla stipula del relativo contratto individuale di lavoro.

Dato atto che la stipula del contratto individuale di lavoro con il dipendente a perfezionamento dell'assunzione in oggetto è subordinata al persistente rispetto dei vincoli normativi e di finanza pubblica in materia di reclutamento di personale verificati al momento della autorizzazione alla stipula del contratto medesimo;

Dato Atto che il Comune di Monterotondo ha rispettato i seguenti vincoli economico-finanziari ed amministrativi necessari per procedere a nuove assunzioni nell'anno 2025:

**Vincoli economico-finanziari ed amministrativi necessari per procedere
a nuove assunzioni nell'anno 2025**

Condizionalità ex ante	Riferimento atti/dati contabili	Esito finale
Assenza dello stato di deficitarietà strutturale e di dissesto all'art. 242 del D.Lgs.n. 267/200 e contestuale rispetto dell'equilibrio di Bilancio anno 2024	Il Comune ha rispettato l'equilibrio di Bilancio anno 2021, 2022 e 2023 non è in condizione di deficitarietà strutturale e di dissesto e contestuale rispetto dell'equilibrio di bilancio anno 2024, come risulta: - dalla Deliberazione Consiglio Com.le n. 11 del 12/05/2022, con la quale è stato approvato il Rendiconto della gestione per l'esercizio 2021 - dal Rendiconto 2022 approvato con DCC n.13 del 27.04.2023 - dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30/04/2024 con la quale è stato approvato lo schema del rendiconto di gestione 2023 - dalla certificazione a firma del Dirigente del Dipartimento Attività Economico Finanziarie nota prot. n. 7472 del 04.02.2025 - dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 29/04/2025 con la quale è stato approvato lo schema del rendiconto di gestione 2024	⊕ Vincolo Rispettato
Effettuazione della rideterminazione della dotazione organica nel triennio precedente ex art. 6, comma 6, del D.Lgs. 165/2001	Il nuovo testo dell'art. 6 del d.lgs 165/2001 (innovato dall'art. 4 del d.lgs. 75/2017), prevede al primo comma che le amministrazioni pubbliche debbano definire l'organizzazione degli uffici adottando, in conformità al Piano Triennale dei Fabbisogni , gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti; il Piano triennale dei fabbisogni deve indicare la	⊕ Vincolo non più operante in quanto assorbito all'interno del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale di cui alla delibera n. 159 del 12/7/2022

	consistenza della dotazione organica (intesa come totalità delle figure necessarie all'ente) e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati.	Il PTFP sua volta è stato assorbito nella deliberazione della G.C. n. 348 del 20/11/2025, con la quale è stato modificato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 , Il Piano dei fabbisogni di Personale è stato integrato nel PIAO (Sezione 3 = Organizzazione e capitale umano), pertanto il PTFP 2025 - 2027 è stato modificato il 20/11/2025, ridefinendo contestualmente anche la relativa dotazione organica
Ricognizione annuale per le Verifiche eccedenze di personale anno 2024 Ex art.33 del D.lgs 165/2001	con la delibera di Giunta comunale n. 12 del 28/01/2025 di approvazione esito della ricognizione annuale sulle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale anno 2025 ai sensi dell'art. 33 del dlgs n. 165/2001 come modificato dall'art. 16 l. n. 183/2011 ha accertato, dall'esito delle procedure di rilevazione effettuate, che non sono risultate presenti situazioni di dipendenti in soprannumero, né eccedenze di personale per l'anno 2025 , e che, in conseguenza, non sussistono le condizioni per avviare le procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;	⌘ Vincolo Rispettato
Contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011 – 2013 Ex art.1 comma 557-quater della legge 296/2006 Corte dei Conti Sezione regionale Lombardia n.78/2016/QMIG Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 25 /SEZAUT/2014/QMIG	A) la spesa media di personale riferita la triennio 2011-2013 è pari a €. 6.711.327,00 B) la spesa di personale per al 31.12.2024 è pari ad € 6.238.279,11 come attestato dalla certificazione a firma del Dirigente del Dipartimento Attività Economico Finanziarie con nota prot. n. 12767 del 27.02.2025 Si rappresenta altresì il Collegio dei Revisori dei Conti con il verbale n.5 del 25/03/2025 ha attestato che la programmazione delle assunzioni 2025-2027 rispetta il limite di spesa di personale disposto dall'art.1 comma 557 della legge 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013 che risulta di € 6.711.327,67;	⌘ Vincolo rispettato
Contenimento della spesa per le assunzioni flessibili nei limiti della spesa sostenuta nel 2009 art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 art. 36 del d.lgs. 165/2001 Corte dei Conti Sezione Autonomie con la deliberazione n.2/SEZAUT/2015/QMIG del 9 febbraio 2015	A) spese per le assunzioni flessibili sostenute nel 2009 pari a € 607.014,52 rif. Delibera di Giunta n. 294 del 18.12.2014 B) spesa complessiva per il personale a tempo determinato per il 2025 è pari a € 491.462,52 (Rif. Deliberazione Giunta Com.le n. 82 del 27/03/2025) Pertanto viene rispettata la condizione A (2009) > B (2025)	⌘ Vincolo rispettato
Elaborazione del Piano Triennale delle Azioni Positive	Il Piano delle Azioni Positive è stato integrato nel PIAO (Sezione 3 = Organizzazione e capitale umano),	⌘ Vincolo rispettato

Ex art. 48, comma 1, del D.Lgs. 198/2006 e art.6, comma 6 del D.lgs 165/2001;	pertanto il Piano delle Azioni Positive 2025 - 2027 è stato approvato con la deliberazione della G.C. n. 82 del 27/03/2025, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027. Si evidenzia inoltre che il Piano della Azioni Positive 2025 – 2027 è stato predisposto e trasmesso con nota Prot. n. 7118 del 03.02.2025 alla Consigliera di Parità della Città Metropolitana di Roma e della Regione Lazio. La Consigliera di Parità della Città Metropolitana di Roma con nota Prot. 87 del 04.02.2025 ha espresso parere positivo sul Piano Triennale per la Promozione delle Azioni Positive 2025/2027”	
Predisposizione del Piano della Performance art. 169 del Tuel comma 3-bis art. 10, comma 5, D.lgs. 150/2009 Corte dei Conti Sardegna Deliberazione n. 1/2018/PAR	Il Piano della Performance è stato integrato nel PIAO (Sottosezione 2.2), pertanto il Piano della Performance 2025 - 2027 è stato approvato con la deliberazione della G.C. n. 82 del 27/03/2025, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 e modificato con DGC 290 del 07/10/2025 Si evidenzia che il Piano della Performance 2024 è stato integrato nel PIAO 2024/2026 e quindi lo stesso è stato approvato nella Sezione 2.2 Performance del PIAO 2024 – 2026 approvato con DGC n. 26 del 13/02/2024 e aggiornato con Deliberazione Giunta Com.le n. 257 del 17/10/2024 di modifica e aggiornamento del piano delle performance 2024	⌘ Vincolo rispettato
Rispetto degli obblighi previsti dall’art. 27, comma 2, lettera c), del d.l. 66/2014 (Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni), convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di certificazione del credito mediante la piattaforma elettronica di cui al comma 1 della Legge 6 giugno 2013, n. 64	Apposita certificazione a firma della Dirigente del Dipartimento Attività Economico Finanziarie nota prot. n. 7472 del 04.02.2025, con la quale attesta il rispetto degli obblighi previsti in materia di certificazione del credito	⌘ Vincolo rispettato

Dato Atto che il Comune di Monterotondo

- rispetta la normativa sulle assunzioni obbligatorie L. 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) come attestato dal **Prospetto Informativo Disabili on line anno 2024 inviato in data 27/01/2025** dal quale non risultano scoperture della quota di riserva disabili (L.68/99 art.1) né scoperture per quella delle categorie protette (L.68/99 art.18);
- ha provveduto ai sensi dell’art. 6-ter, comma 5, del d.lgs. 165/2001: ad inviare la sottosezione del PIAO relativa al **Piano triennale del fabbisogno di personale 2024-2026** approvato con la Deliberazione Giunta Com.le n. 26 del 13/02/2024, al sistema informativo SICO-RGS in data **20 febbraio 2024;**

- ha provveduto ai sensi dell'art. 6-ter, comma 5, del d.lgs. 165/2001: ad inviare la sottosezione del PIAO relativa al Piano triennale del fabbisogno di personale 2024-2026 approvato con la Deliberazione Giunta Com.le n. 124 del 06/06/2024, al sistema informativo SICO-RGS **in data 11 giugno 2024;**
- ha provveduto ai sensi dell'art. 6-ter, comma 5, del d.lgs. 165/2001: ad inviare la sottosezione del PIAO relativa al Piano triennale del fabbisogno di personale 2025-2027 approvato con la Deliberazione Giunta Com.le n. 82 del 27/03/2025, al sistema informativo SICO-RGS **in data 4 aprile 2025;**
- ha provveduto ai sensi dell'art. 6-ter, comma 5, del d.lgs. 165/2001: ad inviare la sottosezione del PIAO relativa al Piano triennale del fabbisogno di personale 2025-2027 modificato con la Deliberazione Giunta Com.le n. 348 del 20/11/2025, al sistema informativo SICO-RGS **in data 21 novembre 2025;**

Verificato il Rispetto dei vincoli imposti dall'art. 9, comma 1-quinquies del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113:

Documenti di programmazione e controllo economico-finanziario Ex art.9, comma 1-quinquies del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113	Scadenza dei termini di approvazione	data di effettiva approvazione da parte dell'Amministrazione comunale	Scadenza dei termini di trasmissione dei dati relativi ai suddetti atti alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 <u>entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione</u>	data di effettiva trasmissione alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) da parte dell'Amministrazione comunale
Bilancio di previsione Esercizio 2025/2027	31 dicembre 2024	deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 27/12/2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;	30.01.2025	08.01.2025
Rendiconto di gestione 2024	30 aprile 2025 previsto dall'articolo 151, comma 7, del TUEL	deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 29/04/2025 con la quale è stato approvato lo schema del rendiconto di gestione 2024	30.05.2025	05.05.2025
Bilancio consolidato 2025	30 settembre 2025 , previsto dall'articolo 151, comma 8, del TUEL	<i>Deliberazione di consiglio comunale n. 50 del 30/09/2025</i>	30.10.2025	23/10/2025

Verificato che la Spese di personale nell'ultimo quinquennio (art. 1 , c. 557. L. 296/2006) è contenuta nel limite della media 2011/2013

Rispetto dei parametri spesa di personale 2011/2013						
Limite 2011/2013 (rendiconto)	€ 6.711.327,67					
Spese di personale nell'ultimo quinquennio (art. 1 , c. 557. L. 296/2006)						
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
€ 5.183.268,80	€ 4.865.219,00	€ 5.544.425,78	€ 5.911.910,25	€ 5.672.606,72	€ 6.012.181,76	€ 6.238.279,11

Visto il parere favorevole rilasciato dall'Organo di Revisione per quanto di competenza in data 25/03/2025, con verbale n. 5 ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, Piano Annuale Assunzioni 2025 relativa al piano triennale del fabbisogno di personale quale sottosezione del PIAO 2025-2027;

Visto il verbale n.9 del 22 aprile 2025 dell'Organo di Revisione con il quale è stato asseverato il mantenimento dell'equilibrio pluriennale al Bilancio di previsione 2025/2027 a seguito della deliberazione di Giunta comunale n. 82 del 27.03.2025 avente ad oggetto *"Approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2025 – 2027"*

Visto il Verbale n. 15 del 12 novembre 2025 dell'Organo di Revisione con il quale è stato espresso il parere favorevole sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 486 del 06/11/2025 avente ad oggetto, *"aggiornamento della sottosezione 3.3 piano triennale dei fabbisogni di personale del PIAO piano integrato di attività e organizzazione 2025/2025"*

Considerato che:

- Il Decreto del Ministero dell'Interno del 18 novembre 2020 Rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto per il triennio 2020-2022 (G.U. n. 297 del 30/11/2020) il quale per la Fascia demografica da 20.000 a 59.999 abitanti, nella quale rientra la popolazione del Comune di Monterotondo alla data del 31/12/2020 (abitanti n. 41.999) prevede un rapporto medio dipendenti popolazione di 1/152
- il rapporto per l'anno 2024 tra il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio al 31/12/2024 (n. 177 unità) e la popolazione del Comune di Monterotondo alla data del 31/12/2024 (abitanti n. 41.905) è pari ad un dipendente ogni 236,75 abitanti;

Dato Atto che

- non vi sono condizioni di eccedenza e/o soprannumero di personale in nessuna articolazione organizzativa dell'ente;
- questo Ente, come si rileva dai dati dell'ultimo **Rendiconto** della gestione approvato e relativo all'anno 2024 (**Deliberazione Consiglio Com.le n. 15 del 29/04/2025**), ha rispettato i vincoli di finanza pubblica per lo stesso anno ed ha rispettato il limite di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e ss. mm. e ii. ed essendo stato verificato anche il rispetto, per le finalità di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 convertito nella L.n.58/2019 e del DPCM attuativo del 17/3/2020, della sostenibilità finanziaria del Piano assunzionale contenuto nel PIAO 2025-2027 di cui alle presenti assunzioni;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 176 del 30/07/2024 con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione (DUP) 2025/2027

Vista la deliberazione di Consiglio com.le n. 58 del 30/09/2024 avente ad oggetto: approvazione del documento unico di programmazione(DUP) 2025/2027;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 27/12/2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027

Vista la Deliberazione Giunta Com.le n. 338 del 13/11/2025 oggetto: approvazione dello schema del documento unico di programmazione (DUP) 2026-2028 da presentare al Consiglio comunale

Vista la DGC n. 348 del 20/11/2025 si è provveduto all'aggiornamento della sottosezione 3.3 piano triennale dei fabbisogni di personale del PIAO piano integrato di attività e organizzazione 2025-2027" programmando l'assunzione di tre unità di istruttori amministrativi contabili are istruttori

Dato Atto che con Deliberazione Giunta Com.le n. 122 del 30/05/2024 il Comune di Monterotondo è stato approvato il nuovo Regolamento comunale delle procedure di concorso, selezione ed accesso all'impiego;

Valutato e verificato pertanto nuovamente allo stato attuale, che tutti i documenti contabili già approvati di indirizzo, programmazione e rendicontazione, dimostrano l'osservanza delle disposizioni vigenti in tema di assunzioni e di spesa di personale, anche alla luce delle ultime citate disposizioni normative e contabili in materia di possibilità e vincoli assuntivi e di contenimento e riduzione della spesa di personale

Ritenuto pertanto di procedere alla stipula del contratto a tempo pieno ed indeterminato nel profilo di **Istruttore Amministrativo Contabile** Area degli Istruttori tramite procedura selettiva comparativa interna - progressioni verticali ordinarie ex art 52 commi 1-bis d.lgs 30 marzo 2001 n. 165 e art 15 ccnl 16/11/2022 destinate al Dipartimento Sviluppo Economico della Città e Vigilanza Edilizia con la **dipendente Manuela**

Teso, e che si procederà all'effettivo inquadramento nei ruoli del Comune di Monterotondo con la decorrenza stabilita nel relativo contratto di lavoro;

Visti

- lo Statuto Comunale
- il vigente Regolamento per la disciplina delle modalità di assunzione all'impiego"
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi;
- il CCNL Funzioni Locali 22.11.2022;
- l'art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- il D.Lgs. n. 165/2001;

Verificato che, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n.241 e dell'art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale del sottoscritto all'adozione del presente atto;

Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell' art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

DETERMINA

1. **Di autorizzare**, per le ragioni indicate in premessa tutte integralmente richiamate e che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche per gli effetti di cui all'art.3 della Legge 241/1990, l'assunzione a tempo pieno e indeterminato nel profilo di **Istruttore Amministrativo Contabile** Area degli Istruttori della **dipendente Manuela Teso** tramite procedura selettiva comparativa interna - progressioni verticali ordinarie ex art 52 commi 1-bis d.lgs 30 marzo 2001 n. 165 e art 15 ccnl 16/11/2022 destinata al Dipartimento Sviluppo Economico della Città e Vigilanza Edilizia, la cui graduatoria è stata approvata con determinazione dirigenziale n. 1101 del 16/12/2025;
2. **Di procedere** con la sig.ra **Manuela Teso** alla stipula del relativo contratto individuale di lavoro con il profilo professionale **Istruttore amministrativo contabile** a tempo indeterminato e a tempo pieno, previa verifica in ogni caso del rispetto dei termini derivanti dall'art.9, comma 1-quinquiesdel decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113;
3. **Di Dare Atto** che le assunzioni in parola sono comunque sottoposte alla verifica positiva, in capo all'idoneo utilmente collocato in graduatoria, del possesso dei requisiti generali e specifici per l'accesso al posto e dell'idoneità fisica alle mansioni da svolgere;
4. **Di dare atto** che il finanziamento del costo occorrente per l'assunzione di cui alla presente determinazione è previsto negli appositi capitoli di spesa del personale di cui ai seguenti atti sui quale è stato rilasciato il parere favorevole In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs.267/2000:
 - la deliberazione del 21.12.2023 n.82, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2024-2026;
 - la deliberazione n. 26 del 13/02/2024 avente ad oggetto l'approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026, comprensivo della Sezione 3. Organizzazione e Capitale Umano Sottosezione di Programmazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale: 2024-2026 ;
 - la Deliberazione Giunta Com.le n. 124 del 06/06/2024 avente ad oggetto l'aggiornamento della sottosezione 3.3 piano triennale dei fabbisogni di personale del PIAO piano integrato di attività e organizzazione 2024-2026
 - deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 27/12/2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027
 - la deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 27/03/2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027
 - la DGC 348 del 20/11/2025 si è provveduto all'aggiornamento della sottosezione 3.3 piano triennale dei fabbisogni di personale del PIAO piano integrato di attività e organizzazione 2025-

2027” con la quale è stata programmata nel Piano assunzionale del 2025 l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di tre unità di istruttore amministrativo contabile area istruttori

5. **Di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Dirigente del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 comma 4 del decreto legislativo 18/08/2000 e per gli ulteriori adempimenti di competenza;
6. **Di trasmettere** il presente provvedimento al Dirigente del Dipartimento Risorse Finanziarie ed Economiche per l’apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 153 comma 4 del decreto legislativo 18/08/2000 e per gli ulteriori adempimenti di competenza;
7. **Di dare atto** che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Dirigente del Dipartimento Attività Economico finanziarie, attesta la compatibilità del programma del pagamento derivante dal formale impegno di spesa ad obbligazione giuridicamente costituita, con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/09 e dell’art. 183 c. 3 del D Lgs. 267/2000,
8. **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente ad interim del Servizio Risorse Umane dott. Michele Lamanna;
9. **Di dare atto** che ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990 e s.m.i, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente ad interim del Servizio Risorse Umane dott. Michele Lamanna
10. **Di dare atto** altresì ai sensi degli artt. 4 - 6 e dell’art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Dirigente del Servizio Risorse Umane Trattamento Giuridico dott. Michele Lamanna;
11. **Di dare atto** che il presente provvedimento verrà pubblicato:
 - all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 17 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - nel sito istituzionale del Comune, sezione Amministrazione Trasparente ➡Provvedimenti ➡Provvedimenti dirigenti amministrativi, mediante l’inserimento nell’elenco semestrale di cui all’art.23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013;
12. **Di dare atto** che ogni eventuale controversia individuale è devoluta al Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 63, c. 1 del D. Lgs. 30.03.2001, nr. 165, per tutelare i diritti soggettivi, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 1473 del 19/12/2025, ai sensi dell’art. 147 – bis del D. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE, dichiarando altresì che ai sensi dell’art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 l’insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziali.

IL DIRIGENTE
DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI
Michele Lamanna

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

LAMANNA MICHELE in data 19/12/2025



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 1473**

Settore Proponente: **DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI**

Ufficio Proponente: **Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli**

Oggetto: **AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO PROFILO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE PROCEDURA SELETTIVA COMPARATIVA INTERNA PROGRESSIONI VERTICALI ORDINARIE EX ART 52COMMI 1-BIS D.LGS 30 MARZO 2001 N. 165 E ART 15 CCNL 16/11/2022 AREA ISTRUTTORI PER IL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO DELLA CITTA E VIGILANZA EDILIZIA**

Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 153 e del'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **22/12/2025**

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Felici Laura

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

FELICI LAURA in data 22/12/2025